

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ THẨM ĐỊNH GIÁ

- Căn cứ **Luật Thương Mại số 36/2005/QH11** được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005;
- Căn cứ **Luật giá số 16/2023/QH15** được Quốc hội khóa XIV, thông qua ngày 19/6/2023;
- Căn cứ **Nghị định số 78/2024/NĐ-CP** ngày 01/07/2024 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của luật giá về Thẩm định giá;
- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên;

Hôm nay, ngày 24 tháng 04 năm 2026, chúng tôi gồm có:

❖ **BÊN A (Bên đề nghị thẩm định giá):**

CÔNG TY TNHH SX TM HÀ KHANG WINDOWS

- Địa chỉ: 469B đường Phan Đình Phùng, Phường Đăk Cấm, Tỉnh Quảng Ngãi
- MST:
- Đại diện: Ông - Chức vụ:

❖ **BÊN B (Bên thực hiện thẩm định giá):**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ
HỒ CHÍ MINH**

- Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà văn phòng Hoàng Anh Safomec, Số 7/1 Thành Thái, Phường Diên Hồng, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Điện thoại : (028) 3920 6972
- Mã số thuế : 0102658944-002
- Đại diện : Bà **ĐẶNG THỊ NHƯ ANH** - Chức vụ: Giám đốc chi nhánh
(Giấy ủy quyền số 01/2023/GUQ-CENVALUE ngày 10/06/2023 của Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ và Công ty Cổ phần Thẩm định giá Thế Kỷ - Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh.)

Sau khi trao đổi và thỏa thuận, hai bên thống nhất ký Hợp đồng dịch vụ thẩm định giá với những nội dung sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Theo yêu cầu của Bên A, Bên B đồng ý nhận thực hiện dịch vụ thẩm định giá: Xe Ô tô con nhãn hiệu KIA, số loại SELTOS, biển số đăng ký 76A-414.52.....

Nội dung công việc: Sau khi nghiên cứu các tài liệu do Bên A cung cấp, Bên B tiến hành kiểm tra khảo sát thực địa, thẩm định giá cho tài sản nêu trên và cung cấp “*Chứng thư thẩm định giá*” cho Bên A.

**ĐIỀU 2: MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH GIÁ: Làm cơ sở tham khảo để thế chấp vay vốn tại
Sacombank Sacombank Gia Lai - Mr Phú - 0347990001.**

ĐIỀU 3: THỜI GIAN THỰC HIỆN

Thời hạn thực hiện công việc nêu trên là: 15 (Mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày Bên A cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản được thẩm định giá cho Bên B và bên B hoàn thành việc khảo sát thực tế. Chứng thư thẩm định giá ban hành theo thông báo bằng văn bản của bên A.

ĐIỀU 4: GIÁ DỊCH VỤ, HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

4.1- Tổng giá dịch vụ (đã bao gồm thuế VAT): 2.200.000 VNĐ

Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm nghìn đồng.

4.2- Hình thức thanh toán: Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Tên người thụ hưởng: CÔNG TY CỔ PHẦN THẨM ĐỊNH GIÁ THẾ KỶ - CHI NHÁNH TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Số tài khoản: 0531002471549 mở tại ngân hàng: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Đông Sài Gòn.

4.3- Phương thức thanh toán:

Bên A thanh toán cho Bên B 100% giá trị dịch vụ thẩm định giá tương đương 2.200.000 VNĐ (Bằng chữ: Sáu triệu năm trăm nghìn đồng) sau khi phát hành chứng thư, xuất hóa đơn GTGT tổng giá trị hợp đồng (hoặc phụ lục hợp đồng) và các tài liệu liên quan khác (nếu có) cho Bên A.

4.4- Thông tin nhận bàn giao hoàn thành dịch vụ:

Bàn giao cho Bên A bằng hình thức gửi chuyển phát nhanh hoặc bàn giao trực tiếp cho Bên A theo thông tin sau đây:

- Họ tên:
- Chức vụ:
- Địa chỉ: 469B đường Phan Đình Phùng, Phường Đăk Cẩm, Tỉnh Quảng Ngãi
- Điện thoại: 0347990001 0347990001 0347990001 0347990001

Bên B có trách nhiệm lập Biên bản nghiệm thu hoàn thành dịch vụ và chuyển cho Bên A tại thời điểm các Bên tiến hành bàn giao Kết quả thẩm định giá.

ĐIỀU 5: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HAI BÊN

5.1- Quyền và nghĩa vụ của Bên A:

- Nhận 02 (hai) bản chính Chứng thư và Báo cáo thẩm định giá tài sản. Nếu Bên A có nhu cầu được cấp thêm bản Chứng thư và Báo cáo vui lòng liên hệ trước cho Bên B để được hướng dẫn.

- Cung cấp cho Bên B đầy đủ những thông tin, hồ sơ, tài liệu cần thiết liên quan đến tài sản cần thẩm định giá.

- Đảm bảo tính chính xác của những thông tin đã cung cấp cho Bên B và tự chịu trách nhiệm pháp lý về tính hợp pháp của những thông tin đó.

- Bên A hoặc người đại diện của Bên A được phân công tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B khi tiến hành kiểm tra, khảo sát tài sản thẩm định giá.

- Bên A hoặc người đại diện của Bên A được phân công phải đảm bảo tính chính xác khi hướng dẫn kiểm tra, khảo sát vị trí tài sản thẩm định giá đúng với giấy chứng nhận hợp pháp của tài sản.

Trường hợp việc hướng dẫn sai vị trí tài sản thẩm định làm ảnh hưởng sai lệch kết quả thẩm định giá, Bên A hoặc người đại diện của Bên A sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm với các bên có liên quan khi sử dụng kết quả thẩm định giá với mục đích được nêu tại điều 2 hợp đồng này.

- Thanh toán phí thẩm định cho Bên B đầy đủ và đúng thời hạn như Điều 4.
- Sử dụng kết quả thẩm định giá đúng mục đích ghi trong Hợp đồng và Chứng thư thẩm định giá.

5.2- Quyền và nghĩa vụ của Bên B:

- Hoàn thành công việc theo quy định tại Điều 1 và Điều 3.
- Cung cấp 02 (hai) bản chính Chứng thư và Báo cáo thẩm định giá tài sản cho Bên A.
- Được thanh toán phí theo quy định tại Điều 4.
- Trong trường hợp Bên A không thanh toán và/hoặc thanh toán không đầy đủ phí thẩm định được quy định tại Điều 4 của Hợp đồng này, Bên A phải chịu phạt do vi phạm hợp đồng là 08%/giá trị hợp đồng và tiền lãi suất tương ứng với số ngày chậm trả theo tỷ lệ lãi suất của Ngân hàng nhà nước Việt Nam.

- Trong vòng 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc việc thanh toán của Bên A, Bên A có trách nhiệm hoàn trả đầy đủ tiền phí dịch vụ, phí phạt hợp đồng và lãi suất tương ứng. Nếu Bên A không thanh toán, Bên B sẽ gửi đơn đến cơ quan pháp luật để giải quyết. Khi đó mọi chi phí cho giải quyết vụ việc sẽ do Bên A chi trả.

- Trong trường hợp Bên A không hoàn tất việc thanh toán đầy đủ phí thẩm định được quy định tại Điều 4 trong vòng 90 (Chín mươi) ngày kể từ ngày Bên B đã bàn giao kết quả dưới hình thức văn bản (Thông báo giá / Chứng thư / Báo cáo) thì toàn bộ văn bản Bên B đã cung cấp sẽ mặc nhiên vô hiệu, không có giá trị pháp lý và Bên B không phải chịu trách nhiệm những văn bản đã nêu với bất cứ hình thức nào.

- Trong trường hợp Bên A đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn vì bất cứ lý do gì, Bên B sẽ không có trách nhiệm hoàn trả các khoản tạm ứng để bù đắp các chi phí thẩm định đã phát sinh.

ĐIỀU 6: ĐIỀU KHOẢN BẢO MẬT

- Thông tin mật là: tất cả các thông tin do Bên A trực tiếp hoặc gián tiếp cung cấp cho Bên B dưới dạng văn bản, lời nói, fax, hay dữ liệu điện tử.

- Bên B có trách nhiệm bảo vệ, không được sử dụng mọi thông tin, tài liệu được Bên A cung cấp/xuất trình ngoài mục đích để cung cấp dịch vụ cho Bên A.

- Bên B và nhân viên thuộc Bên B có trách nhiệm bảo mật tất cả các thông tin về Bên A mà Bên B có được trong quá trình thực hiện Hợp đồng này trừ trường hợp được sự đồng ý bằng văn bản của Bên A hoặc yêu cầu của quy định pháp luật;

- Bên B không được sử dụng bất kỳ thông tin nào để xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của Bên A.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

- Hai Bên cam kết thực hiện đầy đủ các điều khoản đã ghi trong hợp đồng. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc phát sinh hai Bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên tinh thần hợp tác cùng có lợi. Trường hợp hai Bên không tự giải quyết được thì thống nhất chuyển vụ việc đến Trọng tài Kinh tế thuộc Trung tâm Trọng tài Kinh tế Quốc tế Việt Nam (VIAC) tại Tp. Hồ Chí Minh để giải quyết. Khi đó mọi chi phí giải quyết vụ việc sẽ do bên thua chịu trách nhiệm chi trả.

- Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày hai Bên cùng ký và mặc nhiên được thanh lý khi các Bên hoàn thành nghĩa vụ từ Điều 1 đến Điều 5.

Hợp đồng này được lập thành 04 (bốn) bản có giá trị pháp lý như nhau. Mỗi Bên giữ 02 (hai) bản để thực hiện.

ĐẠI DIỆN BÊN A

ĐẠI DIỆN BÊN B
Giám đốc

ĐẶNG THỊ NHƯ ANH